رقم القضية في المحكمة الإدارية ٦٠٨ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٢٩٧ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٦/١٤هـ

المَوْضُوعَات

عقد - صيانة وتشغيل - مسؤولية عقدية - مستحقات العقد - الحسم من مستحقات العقد - عدم توطين مدير المشروع - عدم اعتماد الوظائف المختصة بالتوطين - تعويض - الإخلال بالتزامات العقد - الإخلال باقتصاديات العقد - تغيُّر تنفيذ العقد - تقصير الجهة الإدارية - التعويض عن التكاليف الإضافية.

مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بتعويضها عن التكاليف الإضافية لتنفيذ العقد، وإلغاء الحسم من بند مدير المشروع - الثابت تعاقد المدعى عليها مع المدعية على صيانة وتشغيل محطة معالجة مسلخ، وتضمن العقد سحب المياه الفائضة وتفريغها لدى المديرية العامة للمياه، وبعد سريان العقد بمدة اعتذرت المديرية العامة للمياه عن استقبال المياه الفائضة، ولم تقم المدعى عليها بتوفير مكان بديل للمدعية؛ مما حدا بالمدعية إلى التعاقد مع شركة متخصصة لاستقبال المياه الفائضة - إخلال المدعى عليها بالتزامات العقد بعدم توفير مكان بديل لتفريغ المياه الفائضة وذلك بما يؤثر على اقتصاديات العقد - استحقاق المدعية التعويض عن المبالغ التي دفعتها للشركة المتخصصة باستقبال المياه - عدم استحقاق المدعية التعويض عن النقل الإضافي لتفريغ المياه؛ لعموم النص العقدي في تحديد مكان تفريغ المياه - استناد

المدعى عليها في الحسم من بند مدير المشروع إلى عدم التزام المدعية في توطين الوظيفة وفق العقد - تضمن العقد التزام المدعية بتوظيف السعوديين وفق قوائم الوظائف المعدة من قبل المدعى عليها - عدم تقديم المدعى عليها قوائم الوظائف أثناء سريان العقد للمدعية؛ مما تستحق معه المدعية إعادة المحسوم من بند مدير المشروع - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المستحق للمدعية، ورفض ما عدا ذلك.

مُستَندُ الحُكمِ

- قول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾.
- قول الرسول ﷺ: "المسلمون عند شروطهم".
- قول الرسول ﷺ: "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجفّ عرقه".
- القاعدة الفقهية: (مقاطع الحقوق عند الشروط).
- المادة (٤٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٣٦٢) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٠هـ.
- الأمر السامي رقم (٤٠٠/م) وتاريخ ١٤١١/٢/٢٤هـ، بشأن حظر تعيين الوافدين على وظائف الإشراف في أعمال النظافة والصيانة وإسناد تلك الوظائف إلى السعوديين فقط.

- الأمر السامي رقم (١٥٨٣٧) وتاريخ ١٤٣٤/٤/٢٨هـ، بشأن قصر أعمال الإشراف في عقود الصيانة والتشغيل على السعوديين.
- قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٢) وتاريخ ١٤٢٢/٤/١٨هـ، بشأن إدراج الوظائف المقصورة على السعوديين بشكل واضح في شروط ومواصفات العقد.

الوَقَائِع

توجز وقائع هذه الدعوى في تقدم مدير المدعية إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تتلخص في أنه تعاقد مع المدعى عليها بموجب عقد الصيانة والتشغيل لمحطة المعالجة للمسلخ النموذجي بمدينة الأنعام ببريدة، وأنه تضمن بنداً لسحب المياه الفائضة من محطة المعالجة للمسلخ بواسطة الصهاريج (البند رقم (٦) من جدول الكميات) وكسح للرواسب بواسطة الصهاريج (البند رقم (٧) من جدول الكميات) ويفرّغا بمصارف مديرية المياه والتي تبعد عن محطة المعالجة للمسلخ (٦) كم، وقد تم تفريغ الصهاريج الفائضة والكسح لمحطة المعالجة للمسلخ بمصارف مديرية المياه، إلا أن مديرية المياه منعت التفريغ بمصارفهم بعد الستة الأشهر الأولى من كتابة العقد وذلك بتاريخ ١٤٣٧/٩/٨هـ، ويبين ذلك كتاب مديرية المياه رقم (٣٨٠٨٦٢/٥٠٠٠٠/١٤٤٠) وتاريخ ١٤٤٠/٥/١٨هـ، إلا أن المدعى عليها تركت الأمر دون حل يدفع الضرر، وقد تمت الكتابة للمدعى عليها برقم (٧٥٠/ب) وتاريخ ٢٠١٧/٨/١٣م، وبما أنه تعذر على المختصين من قبل المدعى عليها إتمام التنسيق مع مديرية المياه، فإنه اضطر

للتعاقد مع الشركة (...) لتوزيع المياه الفائضة والكسح من محطة المعالجة للمسلخ، وتحمل تكاليف زائدة عن العقد دون تعويض مع حفظ حقهم بالمطالبة بالتعويض، حيث إنه تم نقل باقي كميات المياه الفائضة من محطة المعالجة للمسلخ إلى مصارف المدينة الصناعية الأولى بالقصيم ممثلين بالشركة (...) بواقع (٧,٢٢١) رداً من الصهاريج، وذلك بمقابل (١٠٠) ريال لكل رد، فضلاً عن ذلك تكاليف مسافة النقل التي تضاعفت عن المتفق عنه في العقد عن محطة المعالجة للمسلخ بـ(٢٦) كم تقريباً. ثم ذكر بأن التكاليف زادت وفق الآتي: أ-تكلفة تفريغ الصهاريج بمصارف المدينة الصناعية الأولى لمعالجتها من قبلهم تبلغ (١٠٠) ريال لكل رد، بواقع (٧,٢٢١) رداً من الصهاريج، بمبلغ قدره (٧٢٢,١٠٠) ريال. ب-تكلفة إضافية بسبب فرق مسافة نقل المياه الفائضة وفق الآتي: (٥٠) ريالاً فرق المسافة لكل رد بواقع (٧,٢٢١) رداً من الصهاريج بمبلغ قدره (٣٦١،٠٥٠) ريالاً. وختم يطلب: أولاً: إلزام المدعى عليها بتعويضه بمبلغ (١,٠٨٣,١٥٠) ريالاً. ثانياً: فيما يخص المطالبة بإلغاء حسم (٢٠٪) من البند رقم (١) بجدول الكميات؛ فإن الأوامر السامية المرتكز عليها خطاب المدعى عليها رقم (٠٢٧٧٢٨) وتاريخ ١٤٤٠/١١/١٥هـ، والداعي لتطبيق خصم (٢٠٪) من قيمة البند، هي أوامر تخص الوظائف الحكومية فقط، ويطلب إلزام المدعى عليها بإلغاء الحسم الموقع عليه من قيمة البند وقدره (٩٩,٤٠٠) ريال، وإعادته له. وأحيلت إلى هذه الدائرة التي باشرت نظرها وفق ما هو مثبت في محاضر ضبطها، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها، قدم مذكرةً مفادها: أن الأمانة ملتزمة

بجدول الكميات المنصوص عليها بالعقد، وتم صرف البنود حسب الحاجة لها وليس هناك أي مستندات إضافية تلزم الأمانة بدفع مصارف إضافية. وبعرض ذلك على مدير المدعية، ذكر بأنه ونتيجة لمنع مديرية المياه من تفريغ المياه الفائضة من محطة المعالجة للمسلخ بواسطة الصهاريج بمصارفهم، وهذا المنع ترتب عليه تغيير جذري بنطاق عمل البندين رقم (٦، ٧) من جدول الكميات؛ لذا تمت مخاطبة المدعى عليها عدة مرات باحتساب التكاليف الإضافية التي طرأت على هذين البندين، إلا أنها تجاهلت الرد وتركت الأمر دون حل يدفع الضرر أو جواب قطعي، وأنه قام بواجبه تجاه العقد بناء على المادة (١٨) و(٢٢) من شروط العقد المبرم مع المدعى عليها، والمادة (٤٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، واللائحة التنفيذية لنظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها، ثم المطالبة بما ترتب على هذا التغيير الجذري للبندين أعلاه لدى هذه المحكمة. ثم سألت الدائرة مدير المدعية هل يوجد في كراسة المنافسة أو العقد تحديد لمكان تفريغ المياه؟ فأجاب: بنعم. ثم طلبت الدائرة منه تقديم ما يثبت ذلك، فقدم الخطابات المرفوعة من قبل المدعية إلى المدعى عليها، المرفقة بملف الدعوى، ثم قدم صورةً من الأمر السامي رقم (١٥٨٣٧) وتاريخ ١٤٣٤/٤/٢٨هـ بناءً على طلب الدائرة، ثم قرر الأطراف الاكتفاء مؤكدين على طلباتهم السابقة، فتم رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم للأسباب التالية.

الأسباب

لما كان مدير المدعية قد حصر الدعوى بطلب إلزام المدعى عليها بتعويضهم عن تكاليف التفريغ والنقل الإضافية؛ فإن دعواه تكون حينئذٍ من قبيل دعاوى العقود التي تختص المحاكم الإدارية ولائياً بالفصل فيها وفقاً للمادة (١٣/د) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، وتدخل الدعوى في اختصاص المحكمة المكاني وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، كما أن الدعوى محالة إلى الدائرة طبقاً للمادة (١/٦) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. وعن سماع الدعوى، فإنه لما كانت نهاية العقد محل الدعوى بتاريخ ١٤٤٠/١١/١٥هـ، وتقدم مدير المدعية بالدعوى الماثلة في ١٤٤٢/٦/٢١هـ؛ فإن المحكمة تخلص إلى سماعها لتقديمها قبل مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به وفقاً لما قضت به المادة (٦/٨) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. وعن موضوع الدعوى، وبما أن العقد المبرم بين الطرفين تم توقيعه في ١٤٣٧/٣/٢٤هـ وذلك لصيانة وتشغيل محطة المعالجة للمسلخ النموذجي بمدينة الأنعام ببريدة، ولما كان ارتكاز مطالبة المدعية هو إخلال المدعى عليها ببنود العقد والمتمثلة في تغير مكان تفريغ صهاريج المياه الفائضة والكسح من محطة المعالجة، وحسم (٢٠٪) من قيمة البند المخصص لمدير المشروع. أما ما يتعلق بالمطالبة الأولى، فالمدعية تطلب إلزام المدعى عليها بتعويضها عن تكلفة

التفريغ والنقل الإضافية، وعليه فإنما يخص تكلفة التفريغ، فالثابت أن العقد محل الدعوى نصّ على مكان التفريغ كما في البند (١/٤/١/٢) والبند (١/٤/١/٣) من الشروط الخاصة بالعقد والتي نصت على أن يتم نقل الكسح إلى مصارف مديرية المياه، ولما كان الثابت أن المدعية خلال الستة الأشهر الأولى من العقد قامت بالنقل والتفريغ في مصارف المديرية العامة للمياه، وبتاريخ ١٤٣٧/٩/٨هـ تم إيقاف استقبال المياه الفائضة من مدينة الأنعام من قبل المديرية العامة للمياه، يبين ذلك خطابها الموجه للمدعى عليها رقم (٣٨٠٨٦٢/٥٠٠٠٠/١٤٤٠) وتاريخ ١٤٤٠/٥/٨هـ، ولما كان الثابت أيضاً أنه بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢١هـ الموافق ٢٠١٧/٨/١٣م قامت المدعية بمخاطبة المدعى عليها مفيدة لها بتعذر التنسيق مع مديرية المياه بشأن استقبال المياه الزائدة من المحطة، ولم تقم المدعى عليها بتوفير مكان آخر. ولما كانت المادة التاسعة والأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٣٦٢) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٠هـ تنص على أنه: "لا يجوز للمتعاقد التخلي عن تنفيذ التزاماته استناداً إلى إخلال الجهة الحكومية في تنفيذ التزاماتها"، ولما كانت المدعى عليها لم توفر للمدعية مكاناً آخر بعد تعذر المديرية العامة للمياه من استقبال فائض المياه من مدينة الأنعام، ولما كان الثابت أنه بتاريخ ١٤٣٨/٤/١٨هـ قامت المدعية بالتعاقد مع الشركة (...) لتفريغ مياه الكسح، ولما كان الثابت من خلال العقد أن قيمة الرد البالغ سعته (١٨م) مئة ريال إذا كانت مسؤولية نقله على المدعية، ولما كان الثابت أيضاً أن الشركة استقبلت من المدعية

(٧٢٢١) رداً من المياه وذلك بموجب تعاقدها مع المدعى عليها وذلك بموجب خطابها المؤرخ في ١٤٤٠/١٠/٧هـ الموافق ٢٠١٩/٦/١٠م؛ وعليه فإنه يستبين أن المدعى عليها قد أخلت ببند من بنود العقد، ولما كان إخلال المدعى عليها بالتزاماتها قِبل المدعية مؤداه -بلا ريب- الإخلال باقتصاديات العقد، ولما كان على جهة الإدارة ضمان التوازن المالي بين التزامات المدعية وحقوقها حتى تتمكن من تنفيذ الأعمال، إذ أنها لم تُقدم على التعاقد مع جهة الإدارة إلا بغية الربح؛ لذا فقد كان لزاماً عليها الوفاء بالتزاماتها المتفق عليها في العقد لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾، وأمره صلى الله عليه وسلم بإعطاء الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، وقوله عليه الصلاة والسلام: "المسلمون عند شروطهم"، واستناداً إلى أن العقد شريعة المتعاقدين، ومن الوفاء به تنفيذ شروطه؛ الأمر الذي تنتهي مع الدائرة إلى استحقاق المدعية تعويضاً يقابل ذلك بمبلغ قدره (٧٢٢,١٠٠) سبعمئة واثنان وعشرون ألفاً ومئة ريال. أما ما يتعلق بجزئية النقل الإضافية، فالمدعية أسست مطالبتها على فرق المسافة بين مكان التفريغ الأول ومكان التفريغ الجديد، ولما كان الثابت أن العقد محل الدعوى نص على أن يتم نقل الزائد من المياه إلى مصرف من مصارف مديرية المياه، فالعقد لم يحدد المكان بشكل دقيق وإنما ذكر أنه مصرف من مصارف المديرية، ولما كانت المادة الحادية والثلاثون من الشروط العامة للعقد نصت في بندها الرابع على أنه: "ليس للمتعهد الحق في المطالبة بأية مصاريف أخرى كربح أو أجور نقل أو أجور تركيب أو مصاريف إدارية أو خلافها بحيث تعتبر هذه المصاريف محملة على قيمة

عقد الصيانة، مع عدم تضمين الشروط والمواصفات الخاصة بالعملية أي التزام على الجهة الحكومية بذلك"؛ وعليه فإن المدعية هي من قامت بتحديد كلفة النقل وتقديم عطائها بذلك؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض مطالبة المدعية في ذلك. وأما ما يتعلق في المطالبة الثانية والتي تطالب فيها المدعية إلغاء حسم (٢٠٪) من بند مدير المشروع، فإنه لما كان أي عقد ينتج التزامات متبادلة بين عاقديه، سواء كانت هذه الالتزامات مع موجباته بالنظر لطبيعة العقد، أو كانت وفق الشروط الخاصة التي توافقت عليها إرادة المتعاقدين، فإن المتعين بداءةً النظر في موجب العقد محل الدعوى وشروطه الخاصة لتحديد التزامات عاقديه قضاءً. وبشأن هذا الطلب يتبين أن المدعى عليها ارتكزت في حسمها من مستحقات المدعية إلى أن ما قامت به إنما هو جزاء على إخلال المدعية بالتزامها العقدي المنصوص عليه في المادة السادسة عشرة من وثيقة العقد الأساسية في فقرتيها (ج، د) إذ نصت الفقرة (ج) على أنه: "يلتزم المقاول بتوظيف سعوديين وفقاً لقوائم بيانات الوظائف المعدة من قبل صاحب العمل ضمن وثائق العقد ويلتزم المقاول بأن لا تقل رواتبهم عن مستوى مماثليهم في أنظمة الخدمة المدنية ولوائحها"، وأكدت الفقرة (د) على أنه: "إذا لم يلتزم المقاول بتوظيف السعوديين وفقاً لما ورد في الفقرة (ج) يتم حسم التكلفة"، والبادي من نصوص العقد وواقعات الدعوى أن الشرط العقدي محل النزاع قد نص في منطوقه على الحسم على المقاول عند عدم توظيفه سعوديين، إلا أنه وفي صدر ذات المادة نص على أن توظيف السعوديين الملزم عقداً يكون وفقاً لقوائم بيانات الوظائف المعدة من

قبل صاحب العمل ضمن وثائق العقد، وحيث إن المدعى عليها لم تقدم هذه البيانات الملزمة في أي وثيقة من وثائق العقد ولا في الإجراءات التمهيدية السابقة للتعاقد أو حتى في أي مرحلة من مراحل العقد مع أهميتها في تحديد الالتزام ومن ثم المحاسبة عليها، إذ لم تطالب المدعية إلا بعد نهاية العقد بعد ملاحظة الديوان العام للمحاسبة؛ مما يكون معه حسمها على المدعية خطأً عقدياً يوجب تعويض المدعية بإعادة ما تم حسمه عليها، وهو (٢٠٪) من قيمة المستخلص النهائي، (فالمسلمون على شروطهم)، و(مقاطع الحقوق عند الشروط). ولا يصح للمدعى عليها وللديوان العام للمحاسبة المحاجة بالأمر السامي رقم (٤٠٠/م) وتاريخ ١٤١١/٢/٢٤هـ المتضمن حظر تعيين الوافدين على وظائف الإشراف في أعمال النظافة والصيانة وإسناد تلك الوظائف إلى السعوديين فقط، وتوجيه الأجهزة الحكومية والشركات والمؤسسات المتعاقدة معها لمراعاة ذلك؛ إذ ما سبق من الأمر السامي لم يكن من شروط العقد ولا ملحقاته، وهو أمر لجهة الإدارة لم يحدد في ذاته جزاءً عقدياً على من يخالفه، والجزاءات شأنها شأن العقوبات في خضوعها لمبدأ الشرعية إذ (لا جزاء إلا بنص)، بل إن المدعى عليها خاطبت المدعية وفقاً لخطابها المؤرخ في ١٤٣٧/٧/١٧هـ بقبول مدير المشروع ولم توجه المدعية بوجوب تغييره، وأن هذه الوظائف مقصورة على السعوديين، بل إن قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٢) وتاريخ ١٤٢٢/٤/١٨هـ نص على أن تدرج الوظائف التي يجب قصرها على الموظفين السعوديين بشكل واضح ضمن الشروط والمواصفات الخاصة بتلك العقود، وهو ما لم تفعله المدعى عليها في عقدها محل الدعوى؛ الأمر

الذي تستبين معه المحكمة مخالفة المدعى عليها لقواعد الشرع والنظام، وإخلالها بما أوجبته نصوص العقد. ولا ينال من ذلك القول بأن الأمر السامي رقم (١٥٨٣٧) وتاريخ ١٤٣٤/٤/٢٨هـ نص على قصر أعمال الإشراف في عقود الصيانة والتشغيل على السعوديين؛ فالجواب على ذلك أن الأمر السامي جاء بشأن الوظائف الحكومية التي يشغلها غير السعوديين في الأجهزة الحكومية؛ الأمر الذي يكون معه تطبيق هذا الأمر على العقد محل الدعوى في غير محله.

لذلك حكمت الدائرة: أولاً: إلزام أمانة منطقة القصيم بأن تدفع لشركة (...) مبلغاً قدره (٧٢٢,١٠٠) سبعمئة واثنان وعشرون ألفاً ومئة ريال، ورفض ما زاد عن ذلك. ثانياً: رد المحسوم من المستخلص النهائي المقدر بنسبة (٢٠٪) من قيمة البند المخصص لمدير المشروع.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء، وأضافت في أسبابها: أن ما يذكره ممثل المدعى عليها من أن العقد المبرم بين أمانة منطقة القصيم وشركة (...) هو عقد تشغيل لمحطة المعالجة بمدينة الأنعام ببريدة، حيث يقوم بتشغيلها وصيانتها وتصريف المياه المعالجة داخل مدينة الأنعام، أما سحب المياه الفائضة وكسح الرواسب هي جزء من العقد في حال حدوثها؛ فالثابت أن العقد بينهما

نص على مكان التفريغ كما في البند (٢/١/٤/١) والبند (٣/١/٤/١) من الشروط الخاصة بالعقد والتي نصت على أن يتم نقل الكسح إلى مصارف مديرية المياه، ولما كان الثابت أن المدعية قامت بالنقل والتفريغ في مصارف المديرية العامة للمياه خلال الستة الأشهر الأولى من العقد، وبتاريخ ١٤٣٧/٩/٨هـ تم إيقاف استقبال المياه الفائضة من مدينة الأنعام من قبل المديرية العامة للمياه بحسب خطابها الموجه للمدعى عليها رقم (١٤٤٠/٥٠٠٠٠/٣٨٠٨٦٢) وتاريخ ١٤٤٠/٥/٨هـ، ولم تقم المدعى عليها بتوفير مكان بديل بعد اعتذار المديرية العامة للمياه من استقبال فائض المياه من مدينة الأنعام؛ مما ألجأ المدعية للتعاقد مع الشركة (...) لتفريغ مياه الكسح بتاريخ ١٤٣٨/٤/١٨هـ؛ وعليه فإنه لا حجة للمستأنفة في التمسك ببنود العقد؛ لأنه نص صراحةً على التفريغ، ولأن المدعية قامت بذلك في ابتداء العقد. كما لا ينال من الحكم ما تذكره المدعى عليها من أن الحكم قضى برد المحسوم من المستخلص النهائي لعدم تقديم قوائم بيانات الوظائف منها بالمخالفة للأمر السامي رقم (١٥٨٣٧) وتاريخ ١٤٣٤/٤/٢٨هـ الذي نص على قصر أعمال الإشراف في عقود الصيانة والتشغيل على السعوديين، وهي مما يقع ضمن العقد حيث إن عقود الصيانة والتشغيل لا تقوم بها الجهة الحكومية؛ ذلك أن المادة السادسة عشرة من وثيقة العقد الأساسية نصت في الفقرة (ج) على أنه: "يلتزم المقاول بتوظيف سعوديين وفقاً لقوائم بيانات الوظائف المعدة من قبل صاحب العمل ضمن وثائق العقد ويلتزم المقاول بأن لا تقل رواتبهم عن مستوى مماثليهم في أنظمة الخدمة

المدنية ولوائحها"، وأكدت الفقرة (د) على أنه: "إذا لم يلتزم المقاول بتوظيف السعوديين وفقاً لما ورد في الفقرة (ج) يتم حسم التكلفة"، ففي صدر ذات المادة نصّ على أن توظيف السعوديين يكون وفقاً لقوائم بيانات الوظائف المعدة من قبل صاحب العمل ضمن وثائق العقد، والمدعى عليها لم تقدم هذه البيانات الملزمة في وثائق العقد أو في الإجراءات التمهيدية السابقة للتعاقد أو في أي مرحلة من مراحل تنفيذ العقد مع أهميتها في تحديد الالتزام ومن ثم المحاسبة عليها، إذ لم تطالب المدعية إلا بعد نهاية العقد. كما لا يصح الاحتجاج بالأمر السامي مع تخلي المدعى عليها عن واجباتها، ناهيك عن قبولها لمدير المشروع وفقاً لخطابها المؤرخ في ١٤٣٧/٧/١٧هـ، ولم توجه المدعية بأن هذه الوظائف مقصورة على السعوديين.